



100081



发文日：

2026 年 02 月 09 日

申请号或专利号：202310646721.9

发文序号：2026020401117590

案件编号：4W120766

发明创造名称：一种盐酸纳洛酮注射液及制备方法

专利权人：成都瑞尔医药科技有限公司

无效宣告请求人：北京天衡药物研究院有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 610433 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 9 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：王冬

主审员：姚张欢

参审员：孔佳音



201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 610433 号)

案件编号	第 4W120766 号
决定日	2026 年 01 月 28 日
发明创造名称	一种盐酸纳洛酮注射液及制备方法
国际主分类号	A61K 9/08
无效宣告请求人	北京天衡药物研究院有限公司
专利权人	成都瑞尔医药科技有限公司
专利号	202310646721.9
申请日	2023 年 06 月 02 日
授权公告日	2025 年 05 月 23 日
无效宣告请求日	2025 年 08 月 21 日
法律依据	专利法第 22 条第 2 款、第 22 条第 3 款
决定要点： 如果本领域技术人员认为权利要求限定的技术方案与对比文件公开的内容相比，可以确定两者适用于相同的技术领域、解决相同的技术问题、并具有相同的技术方案和预期效果，则认为两者是同样的发明，权利要求不具备新颖性。 在创造性判断中，如果现有技术给出了将区别特征应用于最接近的现有技术以解决发明所要解决的技术问题的启示，使得本领域技术人员有动机对最接近现有技术方案加以改进以获得所要求保护的发明并能够合理预期技术效果的实现时，则该发明不具备创造性。	

一、案由

涉案专利的专利号为 202310646721.9，申请日为 2023 年 06 月 02 日，授权公告日为 2025 年 05 月 23 日。
涉案专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.一种盐酸纳洛酮注射液，其特征在于，所述盐酸纳洛酮注射液由以下组分组成：盐酸纳洛酮，依地酸钙钠以及辅料，所述注射液的 pH 为 3~4，所述辅料由等渗调节剂、pH 调节剂和注射用水组成。

2.根据权利要求 1 所述的注射液，其特征在于，所述依地酸钙钠含量 0.001~0.1mg/mL。

3.根据权利要求 1 所述的注射液，其特征在于，所述盐酸纳洛酮含量 0.1~1mg/mL。

4.根据权利要求 1 所述的注射液，其特征在于，所述等渗调节剂选自氯化钠、葡萄糖中的任意一种，所述 pH 调节剂选自苹果酸、富马酸、醋酸、醋酸钠、枸橼酸盐、酒石酸、氢氧化钠、浓氨溶液、盐酸、硫酸、磷酸、乳酸、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠中的任意一种。

5.如权利要求 1~4 所述盐酸纳洛酮注射液的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

将等渗调节剂和依地酸钙钠溶解于溶解氧小于 3ppm 的注射用水中，得到稳定剂溶液；

将盐酸纳洛酮加入到步骤 1) 得到的稳定剂溶液中搅拌至完全溶解，然后加入 pH 调节剂调 pH 至 3~4，得到盐酸纳洛酮溶液；

盐酸纳洛酮溶液过滤、灌装、灭菌，即获得盐酸纳洛酮注射液。

6.根据权利要求 5 所述的制备方法，其特征在于，所述步骤 1) 中加入的等渗调节剂浓度为 5~10mg/mL，步骤 2) 中加入的 pH 调节剂的浓度为 0.01~1mol/L。

7.根据权利要求 5 所述的制备方法，其特征在于，所述步骤 3) 中过滤的滤芯选自 0.22 μ m 的聚醚砜滤芯、聚偏二氟乙烯滤芯、聚丙烯滤芯、聚四氟乙烯滤芯中的任意一种。

8.根据权利要求 5 所述的制备方法，其特征在于，所述步骤 3) 中灭菌温度为 121~126℃，灭菌时间为 12~15 分钟，标准灭菌时间 F_0 值 $\geq$ 12 分。”

针对涉案专利，请求人北京天衡药物研究院有限公司于 2025 年 08 月 21 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，请求宣告涉案专利权利要求 1-8 无效。其理由是：（1）涉案专利说明书记载虚假技术效果数据，不符合专利法第 20 条第 1 款的规定。（2）涉案专利说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。（3）权利要求 1-4 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。（4）权利要求 1-8 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。（5）权利要求 1-8 得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。同时提交了如下证据：

证据 1：涉案专利的授权公告文本 CN116509799B，授权公告日 2025 年 05 月 23 日；

证据 2：WO2021/012686A1，公开日 2021 年 01 月 28 日；

证据 3：CN101590014A，公开日 2009 年 12 月 02 日；

证据 4：CN113368040A，公开日 2021 年 09 月 10 日；

证据 5: CN102085178A, 公开日 2011 年 06 月 08 日;

证据 6: CN105491997A, 公开日 2016 年 04 月 13 日;

证据 7: 《中华人民共和国药典 2020 年版 二部》, 国家药典委员会编, 中国医药科技出版社, 2020 年 05 月第 1 版第 1 次印刷, 涉及盐酸纳洛酮注射液;

证据 8: 《药剂学 第 8 版》, 方亮主编, 人民卫生出版社, 2019 年 05 月第 8 版第 7 次印刷;

证据 9: 北京百德康药房有限公司与北京天衡药物研究院有限公司之间购买成都苑东生物制药股份有限公司生产的盐酸纳洛酮注射液 (批号 220403) 的销售合同, 合同编号为 20221024, 销售单据和发票 (发票开具日期为 2022 年 10 月 24 日)、盐酸纳洛酮注射液产品实物照片和检验报告书、同城快递信息;

证据 10: 北京百德康药房有限公司与北京天衡药物研究院有限公司之间购买成都苑东生物制药股份有限公司生产的盐酸纳洛酮注射液 (批号 221203) 的销售合同, 合同编号为 202230612, 销售单据和发票 (发票开具日期为 2023 年 06 月 12 日)、盐酸纳洛酮注射液产品实物照片和检验报告书、同城快递信息;

证据 11: 北京百德康药房有限公司与北京天衡药物研究院有限公司之间购买成都苑东生物制药股份有限公司生产的盐酸纳洛酮注射液 (批号 221203) 的销售合同, 合同编号为 20230705, 销售单据和发票 (发票开具日期为 2023 年 07 月 05 日)、盐酸纳洛酮注射液产品实物和检验报告书、同城快递信息;

证据 12: 包括证据 12-1: 成都苑东生物制药股份有限公司生产的盐酸纳洛酮注射液说明书, 核准日期 2007 年 04 月 26 日、两次修改日期 2020 年 09 月 01 日和 2021 年 08 月 17 日; 证据 12-2: 成都苑东生物制药股份有限公司生产的盐酸纳洛酮注射液说明书, 核准日期 2007 年 04 月 26 日、四次修订日期 2020 年 09 月 01 日、2021 年 08 月 10 日、2022 年 09 月 23 日和 2023 年 02 月 08 日;

证据 13: 中国科学院兰州化学物理研究所研究员赵鑫 2025 年 08 月 14 日出具的《关于盐酸纳洛酮注射液杂质变化规律的专家意见》及赵鑫简历;

证据 14: 包括证据 14-1: (2018) 京行终 2962 号行政判决书, 发布日 2019 年 01 月 02 日; 证据 14-2: 第 568164 号无效宣告请求审查决定书, 发文日 2024 年 06 月 05 日;

证据 15: 第 567329 号无效宣告请求审查决定书, 发文日 2024 年 03 月 21 日;

证据 16: 《药物降解的有机化学》, 李敏著, 孙亮、黄雨译, 化学工业出版社, 2020 年 11 月北京第 1 版第 3 次印刷。

经形式审查合格, 国家知识产权局于 2025 年 08 月 25 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人, 同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2025 年 09 月 25 日提交了意见陈述书和如下反证, 专利权人指出反证 1、2、3 和 4 用于证明本专利表 2 和表 4 表头所载“总杂”, 实际为“其他总杂”, 反证 5-8 用于证明专利权人并不存在“人为篡改或编造数据”之情形。

反证 1: 《英国药典 (2022 版)》中记载的“纳洛酮注射液”及中文译文;

反证 2:《美国药典(2022 版)》记载的“盐酸纳洛酮注射液”及中文译文;

反证 3:《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》;

反证 4:《中华人民共和国药典 2020 年版 二部》,国家药典委员会编,中国医药科技出版社,2020 年 05 月第 1 版第 1 次印刷;

反证 5:编号为 22010034 的成都瑞尔医药科技有限公司实验记录本(共 57 页);

反证 6:编号为 22010034 的成都瑞尔医药科技有限公司实验记录本(共 56 页);

反证 7:编号为 22010058 的成都瑞尔医药科技有限公司实验记录本(共 48 页);

反证 8:证书编号 TSA-01-20250923386327704 的可信时间戳认证证书及其附件。

专利权人认为,(1)请求人提出的专利法第 20 条第 1 款,并非法定无效理由,不应被受理。(2)涉案专利说明书公开充分,符合专利法第 26 条第 3 款的规定。(3)权利要求 1-4 具备新颖性,符合专利法第 22 条第 2 款的规定。(4)权利要求 1-8 具备创造性,符合专利法第 22 条第 3 款的规定。(5)权利要求 1-8 得到说明书支持,符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

合议组于 2025 年 09 月 29 日将专利权人于 2025 年 09 月 25 日提交的意见陈述书和反证副本转送无效请求人,又于 2025 年 10 月 22 日向双方当事人发出口头审理通知书,定于 2025 年 11 月 05 日进行口头审理。

针对专利权人的意见,请求人于 2025 年 10 月 27 日提交了意见陈述书,对专利权人的意见进行了回应,其中请求人将涉案专利不符合专利法第 20 条第 1 款规定的理由变更为涉案专利不符合专利法实施细则第 11 条的规定,并针对专利权人的其他意见进行了回应。请求人同时提交了如下证据:

证据 17:涉案专利的授权公告文本 CN116509799B,以及包括发明专利申请公布通知书、公开文本、第一次审查意见通知书及答复该通知书的意见陈述、修改的权利要求书在内的涉案专利的实质审查档案。

合议组于 2025 年 10 月 29 日将无效请求人于 2025 年 10 月 27 日提交的意见陈述书和证据副本转送专利权人。

专利权人于 2025 年 11 月 03 日提交了意见陈述书,指出,请求人在 2025 年 10 月 27 日将无效理由变更为专利法实施细则第 11 条,已超期,不应被接受。同时,专利权人认可权利要求 1-4 不具有新颖性,在此基础上,权利要求 5-8 不具有创造性。

合议组将专利权人于 2025 年 11 月 03 日提交的意见陈述书通过邮件方式转给请求人。请求人于 2025 年 11 月 04 日提交了意见陈述书。合议组将请求人于 2025 年 11 月 04 日提交的意见陈述书通过邮件方式转给专利权人。

口头审理如期举行,请求人委托代理人出席了本次口头审理,专利权人未出席。合议组依法进行缺席审理。口头审理过程中记录了如下事项:

(1)由于专利权人未对涉案专利授权公告文本进行修改,合议组当庭告知请求人本案以涉案专利的授权公告文本为审查基础,请求人无异议。

(2) 关于证据: 请求人对反证 1-2、反证 5-7 的真实性均不认可; 对反证 3-反证 4、反证 8 的真实性无异议; 不认可反证 1-2 的译文准确性。请求人放弃证据 13; 当庭出示证据 7-12、16 原件; 合议组核对了上述原件; 请求人明确证据 14、15 供合议组参考。

(3) 请求人明确其无效宣告请求理由为: 涉案专利不符合专利法实施细则第 11 条的规定。涉案专利说明书公开不充分, 不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。权利要求 1-4 不具备新颖性, 不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。权利要求 1-8 不具备创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。权利要求 1-8 得不到说明书支持, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

(4) 关于专利法第 22 条第 2 款和第 22 条第 3 款。请求人确认对比的技术方案是证据 2 说明书第 7-8 页的实施方式, 其中处方记载了组分、含量, 该实施方式中的步骤 2 中, 对盐酸纳洛酮注射液第一中间溶液补加注射用水至处方量, 用盐酸溶液调节 pH 值范围 3.0-6.5(如, 3.5、4.5 或 6.0), 得到盐酸纳洛酮注射液第二中间溶液, 第 8 页第 5 段记载了“用等重量的乙二胺四乙酸钙钠(EDTA-CaNa₂)代替上述制备方法中的 EDTA-2Na, 制备获得含 EDTA-CaNa₂ 的盐酸纳洛酮注射液”, 得到的含 EDTA-CaNa₂ 的盐酸纳洛酮注射液也是具有上述 pH 值范围。

请求人于 2025 年 11 月 11 日提交了庭后代理词, 重申了在口头审理中陈述的意见, 并再次提交了证据 13。

至此, 合议组认为本案事实已经清楚, 可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本案的审查基础为涉案专利的授权公告文本。

2、证据认定

证据 2 和证据 3 均为专利文献, 专利权人未对上述证据的真实性和公开时间提出异议。经核实, 合议组对证据 2 和证据 3 的真实性予以确认。证据 2 和证据 3 的公开时间均早于涉案专利的申请日, 可作为涉案专利的现有技术。

3、关于专利法第 22 条第 2 款

专利法第 22 条第 2 款规定, 新颖性, 是指该发明或者实用新型不属于现有技术, 也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请, 并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

根据该条款规定, 如果本领域技术人员认为权利要求限定的技术方案与对比文件公开的内容相比, 可以确定两者适用于相同的技术领域、解决相同的技术问题、并具有相同的技术方案和预期效果, 则认为两者是同样的发明。

权利要求 1 请求保护一种盐酸纳洛酮注射液, 其特征在于, 所述盐酸纳洛酮注射液由以下组分组成: 盐

酸钠洛酮，依地酸钙钠以及辅料，所述注射液的 pH 为 3~4，所述辅料由等渗调节剂、pH 调节剂和注射用水组成。

请求人指出权利要求 1 相对于证据 2（参见证据 2 说明书第 7-8 页的具体实施方式）不具备新颖性，专利权人在意见陈述中对此表示认可。

经核实，证据 2 说明书第 7 页第 5 段至第 8 页第 4 段的具体实施方式记载了一种含 EDTA-2Na 的盐酸纳洛酮注射液，具体处方为：盐酸纳洛酮 0.4g，氯化钠（属于等渗调节剂下位概念）8.9g，EDTA-2Na 0.001-0.1g，盐酸（属于 pH 调节剂下位概念）适量，注射用水 1000ml，其中用盐酸溶液调节 pH 值为 3.0-6.0，如 3.5。经计算可知其中 EDTA-2Na 含量为 0.001-0.1mg/ml，盐酸纳洛酮 0.4mg/ml。第 8 页第 5 段在上述内容基础上记载了用等重量的乙二胺四乙酸钙钠（EDTA-CaNa₂，CAS No:23411-34-9）代替上述制备方法中的 EDTA-2Na，制备得到含有 EDTA-CaNa₂（即为依地酸钙钠）的盐酸纳洛酮注射液。由于制备方法相同，因此可以推知用盐酸溶液调节溶液的 pH 值为 3.0-6.0，如 3.5。因此，证据 2 公开了一种含 EDTA-CaNa₂ 的盐酸纳洛酮注射液，该注射液公开了权利要求 1 注射液的全部技术特征。

关于技术效果，涉案专利说明书第 0021-0022 段记载了“本发明在处方中加入了依地酸钙钠，经 121℃ 终端灭菌后，总杂质含量可低至 0.11%，即使在加速试验（60℃，30 天）中，总杂质含量也低于 0.25%，具有良好的热稳定性，提高注射液的安全性，有利于长期保存。”本发明实施例 1 证明了加入依地酸钙钠可极大提高注射液的热稳定性，并且加入量为 0.075mg/mL 时，热稳定性最好；实施例 2 证明了 pH 对注射液的热稳定性影响较大，pH 在 3 至 4 之间，具有良好的稳定性。本发明并未对于注射用水中的溶解氧程度或者组分的溶解顺序进行对比效果实验。证据 2（参见说明书第 10 页最后一段，第 11 页表 4）公开了采用依地酸钙钠比依地酸二钠的有关物质含量要低，浓度 0.01mg/ml 的依地酸钙钠在灭菌后的有关物质含量为 0.13%，浓度 0.1mg/ml 的依地酸钙钠在灭菌后的有关物质含量为 0.17%。而本发明的类似浓度如 0.025mg/ml 的依地酸钙钠在灭菌后的有关物质含量为 0.15%，浓度 0.1mg/ml 的依地酸钙钠在灭菌后的有关物质含量为 0.11%。两者的热稳定性并无显著区别，均实现了良好的热稳定性。因此，权利要求 1 的技术方案已经被证据 2 所公开，且两者属于相同的技术领域、解决相同的技术问题、并具有相同的技术效果，权利要求 1 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。

权利要求 2 进一步限定了依地酸钙钠含量 0.001~0.1mg/mL，证据 2 的上述技术方案公开了依地酸钙钠 0.001-0.1mg/ml。权利要求 3 进一步限定了盐酸纳洛酮含量 0.1~1mg/mL，证据 2 的上述技术方案公开了盐酸纳洛酮 0.4mg/ml。权利要求 4 限定了等渗调节剂种类和 pH 调节剂种类。证据 2 的上述技术方案公开了等渗调节剂为氯化钠，pH 调节剂为盐酸。可见，权利要求 2-3 的附加技术特征也被证据 2 所公开，权利要求 4 中限定的等渗调节剂选自氯化钠，pH 调节剂选自盐酸的技术方案也被证据 2 所公开，因此在权利要求 1 不具备新颖性的基础上，权利要求 2-4 也不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。

4、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

根据该款规定，在创造性判断中，如果现有技术给出了将区别特征应用于最接近的现有技术以解决发明所要解决的技术问题的启示，使得本领域技术人员有动机对最接近现有技术方案加以改进以获得所要求保护的发明并能够合理预期技术效果的实现时，则该发明不具备创造性。

4.1 关于权利要求 1-4

请求人主张，（1）由于权利要求 1-4 不具备新颖性，权利要求 1-4 相对于证据 2 也不具备创造性。

（2）对于权利要求 4 中除盐酸外的“苹果酸、富马酸、醋酸、醋酸钠、枸橼酸盐、酒石酸、氢氧化钠、浓氨溶液、硫酸、磷酸、乳酸、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠”，均为常用的 pH 调节剂；对于权利要求 4 中的“葡萄糖”，也为常用的等渗调节剂，因此权利要求 4 所述部分的技术方案不具备创造性。

合议组认为：首先，由于权利要求 1-4 不具备新颖性，权利要求 1-4 相对于证据 2 也不具备创造性。其次，对于权利要求 4 中除证据 2 公开之外的并列技术方案，权利要求 4 与证据 2 相比，区别特征在于：pH 调节剂和等渗调节剂种类不同。涉案专利记载“等渗剂可以是任意可接受的常见等渗剂；pH 调节剂可以是药理学上可接受的 pH 调节剂”（参见说明书第 0028-0029 段），实施例也没有针对不同种类的等渗剂、pH 调节剂进行筛选和效果对比试验，因此权利要求 4 实际解决的技术问题是提供一种可供选择的替代方案。上述 pH 调节剂和等渗调节剂种类均为本领域常规辅料种类。证据 2 的基础上结合本领域常规手段得到权利要求 4 的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求 4 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

4.2 关于权利要求 5-8

权利要求 5 请求保护如权利要求 1~4 所述盐酸纳洛酮注射液的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：将等渗调节剂和依地酸钙钠溶解于溶解氧小于 3ppm 的注射用水中，得到稳定剂溶液；将盐酸纳洛酮加入到步骤 1) 得到的稳定剂溶液中搅拌至完全溶解，然后加入 pH 调节剂调 pH 至 3~4，得到盐酸纳洛酮溶液；盐酸纳洛酮溶液过滤、灌装、灭菌，即获得盐酸纳洛酮注射液。

请求人主张，以证据 2 第 7-8 页具体实施方式作为最接近的现有技术，结合证据 3 以及本领域常规技术手段可以显而易见的获得权利要求 5 的技术方案。

如第 3 部分所述，证据 2 说明书第 7 页第 5 段至第 8 页第 4 段的具体实施方式记载了一种含 EDTA-2Na 的盐酸纳洛酮注射液的制备方法，步骤 1：称取上述处方量的盐酸纳洛酮、氯化钠和 EDTA-2Na（EDTA-2Na 在处方中的示例性浓度可以分别为 0.001、0.01 或 0.1mg/ml），加入注射用水，混合搅拌使其全部溶解，得到盐酸纳洛酮注射液第一中间溶液；步骤 2：对盐酸纳洛酮注射液第一中间溶液补加注射用水至处方量，用盐酸溶液调节 pH 值范围 3.0-6.5(如，3.5、4.5 或 6.0)，得到盐酸纳洛酮注射液第二中间溶液；步骤 3：将盐酸纳洛酮注射液第二中间溶液依次进行两步过滤，其中第一步过滤膜孔径为 0.45um；第二步过滤膜孔径为

0.22 μ m，得半成品盐酸纳洛酮注射液；步骤4：对半成品盐酸纳洛酮注射液进行可见异物检查，并在合格后充惰性气体氮气，灌封，经121 $^{\circ}$ C灭菌15min，即得盐酸纳洛酮注射液（参见说明书第7-8页具体实施方式的第1-2点）。第8页第5段在上述内容基础上记载了用等重量的乙二胺四乙酸钙钠（EDTA-CaNa₂，CAS No:23411-34-9）代替上述制备方法中的EDTA-2Na，制备得到含有EDTA-CaNa₂（即为依地酸钙钠）的盐酸纳洛酮注射液。因此，证据2公开了一种含EDTA-CaNa₂的盐酸纳洛酮注射液的制备方法。

权利要求5的技术方案与证据2相比，区别特征在于：（1）权利要求5限定了注射用水的溶解氧小于3ppm；（2）证据2记载了将盐酸纳洛酮、EDTA-CaNa₂和氯化钠混合溶解于注射用水中，权利要求5中先溶解等渗调节剂（即氯化钠）和依地酸钙钠，再溶解盐酸纳洛酮。

基于上述区别特征和说明书的描述，权利要求5的技术方案实际解决的技术问题是：提供一种替代的盐酸纳洛酮注射液的制备方法。

对于区别技术特征（1），证据3公开了在制备盐酸纳洛酮注射液时生产中采用惰性气体保护的方法，将药液中及安瓿内的氧含量降至最低，防止盐酸纳洛酮注射液的氧化变质，减少了有关物质，通过以上两项技术极大的保证了产品质量（参见证据3说明书第2页第1段）。在证据3的技术教导和启示下，本领域技术人员有动机对注射用水进行除氧，而“溶解氧小于3ppm”是本领域技术人员为了防止溶液中药物成分氧化，出于尽量降低药液中氧含量的目的容易进行的一般性选择。

对于区别技术特征（2），说明书未记载任何这种溶解顺序带来的何种技术效果，本领域技术人员能够根据需要任意调整溶解的顺序。在证据2的基础上结合证据3和本领域常规手段得到权利要求5的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求5不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。

从属权利要求6进一步限定了等渗调节剂浓度为5~10mg/mL，pH调节剂的浓度为0.01~1mol/L。但是证据2公开了等渗调节剂浓度为8.9mg/ml（参见具体实施方式），pH调节剂的浓度也是本领域的常规选择。在其引用的权利要求不具备创造性的基础上，权利要求6也不具备创造性。

从属权利要求7进一步限定了过滤的滤芯材料和孔径。但是证据2公开了第二次过滤，使用0.22 μ m的滤膜（参见证据2说明书第8页第3段），而且注射液过滤除菌使用0.22 μ m的滤芯，是本领域的常规技术手段，聚醚砜滤芯、聚偏二氟乙烯滤芯、聚丙烯滤芯、聚四氟乙烯滤芯都是本领域过滤除菌的常用滤芯类型，说明书中也没有记载这些滤芯材料的选择产生了预料不到的技术效果。在其引用的权利要求不具备创造性的基础上，权利要求7也不具备创造性。

从属权利要求8限定了灭菌条件。但是本领域技术人员通过有限次试验，就可以很容易确定灭菌温度和灭菌时间，或者根据实际生产的需要进行常规选择。而且证据2公开了盐酸纳洛酮注射液采用灭菌温度为121 $^{\circ}$ C，灭菌时间为15分钟，标准灭菌时间F₀值=15分钟（参见证据2说明书第8页具体实施方式第2点），在此基础上确定灭菌条件是不需要付出创造性的劳动的。在其引用的权利要求不具备创造性的基础上，权利要求8也不具备创造性。

鉴于已经得出权利要求 1-8 因不具备新颖性/创造性而应予无效的结论,合议组对于请求人提交的其他证据和理由不再予以评述。

基于以上事实和理由,本案合议组作出如下审查决定。

三、决定

宣告 202310646721.9 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的,根据专利法第 46 条第 2 款的规定,可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定,一方当事人起诉后,另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长:王冬
主审员:姚张欢
参审员:孔佳音

